已归档
归档时间
2026-03-29

关于沙井街道壆岗社区华盛新沙荟名庭二期垃圾中转站“12·21”（2022年）车辆伤害死亡事故的调查报告

发布时间：2023-03-28　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年12月21日，沙井街道壆岗社区华盛新沙荟名庭二期垃圾中转站发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区城市管理和综合执法局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市加洁环境科技有限公司（以下简称加洁公司），统一社会信用代码：91440300MA5GATRKXE，注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋松裕路1号117，主体类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2020年07月20日，法定代表人：何佛灵，注册资本：10万元人民币。公司一般经营项目：清洁卫生服务、清洁器材、清洁用品的销售等；许可经营项目[国务院关于深圳市停止实施部分行政许可事项的批复（国函〔2011〕90号）：一、同意深圳市停止实施“从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批”。深圳市要采取有效措施，加大监管力度，确保城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务质量。]：城市生活垃圾经营性清扫、收集，餐厨垃圾收集、处理等，日常主要从事生活垃圾的清运业务。

（二）事故相关单位

1. 深圳市道道通环境科技有限公司（以下简称道道通公司），统一社会信用代码：91440300MA5H3GWG69，注册地址：深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山工业二路1号4A008，主体类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2021年11月29日，法定代表人：黄木海，注册资本：8000万元人民币。公司一般经营项目：环境卫生公共设施安装服务建筑物清洁服务、专业保洁、清洗、消毒服务等；许可经营项目：城市生活垃圾经营性服务、环境保护专用设备制造、物业管理等。

2. 深圳市华盛物业管理有限公司（以下简称华盛物业公司），统一社会信用代码：91440300359604118E，注册地址：深圳市福田区景田北七街民华大厦3楼304号房，主体类型：有限责任公司，成立日期：2005年11月15日，法定代表人：何玉环，注册资本：300万元人民币。公司经营范围：物业管理、园林绿化、清洁服务等。

（三）涉事车辆相关情况

粤B·D00051纯电动厢式运输车（以下简称“涉事车辆”），车辆类型：轻型厢式货车，车辆品牌型号：东风EQ5040XXYACBEV7，车辆识别代号为LDPGABAC6HF160788，车身颜色白色，外廓尺寸：5905×2305×3090mm，整备质量：3100kg，核定载质量：1200kg，使用性质：货运，登记所有人：地上铁租车（深圳）有限公司，实际使用人：加洁公司。该车购买了大家财产保险有限责任公司的交强险，死亡伤残赔偿限额为18万元；另购买了中国人民财产保险股份有限公司的商业险，新能源汽车第三者责任保险责任限额为50万元，新能源汽车车上人员责任保险（司机）责任限额为1万元/座*1座。

2021年10月29日，地上铁租车（深圳）有限公司将涉事车辆租赁给欧陆（深圳）新能源汽车服务有限公司（以下简称“欧陆公司”），欧陆公司随即将涉事车辆出租给深圳市博高新能源汽车服务有限公司（以下简称博高公司）。2022年8月17日，博高公司与加洁公司签订了《新能源物流车运营合同》，租赁价格为5000元/月。

（四）事故相关概况

2022年7月1日华盛物业公司将西荟城生活垃圾清理（运）项目发包给道道通公司，双方约定由道道通公司负责新沙荟名庭一期、二期、三期小区和智荟大厦内垃圾收集点的清运，每月合计垃圾清运费用为24000元，双方签订了《西荟城生活垃圾清运协议书》。之后，道道通公司将西荟城生活垃圾清运项目转包给加洁公司，并同时电话告知

华盛物业公司新沙荟名庭管理处项目负责人王坤，此后由加洁公司承接道道通公司的生活垃圾清运业务，王坤知情后表示同意。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年12月21日14时51分许，加洁公司环卫车司机余华洋一人驾驶涉事车辆倒车驶入新沙荟名庭二期垃圾中转站内（见图1），准备将车厢内的空垃圾桶卸下后放置在垃圾中转站内的垃圾屋，于是将涉事车辆停放在有坡度的过道上。15时01分许，在余华洋下车进行装卸垃圾桶的作业过程中，涉事车辆突然向坡底方向溜车，余华洋发现后跑至车头主驾驶室位置进行紧急处置时（图2），其身体不慎被涉事车头左侧碰撞、挤压到垃圾中转站的墙壁上受伤（图3）。



图1 模拟事发前涉事车辆的停放情况



图2 涉事司机在涉事车辆溜车时跑向主驾驶室位置



图3 涉事司机被涉事车辆挤压的位置

经查：

1.事发位置位于新沙荟名庭二期垃圾中转站内的入口处，过道总长度约为24.5米，其中内部过道的停靠平台长度约13.5米，包含尽头处有一长约2米的坡道连接处（坡度约1°），过后是一条长约9米的坡道（坡度约8°）。

2.涉事车辆长约6米，车厢尾板约1.8米，当车厢尾板展开贴地后约7.8米长，在涉事车辆进入垃圾中转站前，华盛物业公司保洁员提前将装满垃圾的垃圾桶放置在停靠平台最里处（垃圾屋门口处）。涉事驾驶员为预留充足的空间便于将车厢内的垃圾桶卸下，其停车位置尽量靠前不遮挡垃圾屋门口（图4），垃圾屋门口至坡道处的距离约8.5米，此时涉事车辆的前轮停放位置处于平台与坡道的连接处，存在溜车风险。

3.司机余华洋于2022年10月入职加洁公司并签订劳动合同，其日常的主要工作内容为驾驶环卫车将收集的生活垃圾运输至市政垃圾中转站。余华洋于2016年06月29日取得机动车驾驶证，准驾车型为C1。



图4 垃圾屋至坡道处的距离约8.5米

4.深圳市公安局交通警察支队宝安大队委托广东南天司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况进行鉴定《粤南[2022]车鉴字第2113号》，制动系检验记录：

（1）将涉事车辆停于上坡坡道上，拉紧驻车制动手柄，车辆未能移动；松开驻车制动手柄，车辆向后移动。

（2）将涉事车辆停于下坡坡道上，拉紧驻车制动手柄，车辆未能移动；松开驻车制动手柄，车辆向前移动。

鉴定意见：涉事车辆的转向系、制动系（动态鉴定）、行驶系符合《机动车运行安全技术条件》（BG7258-2017）中的相关规定。

5.根据《粤南[2022]车鉴字第2113号》鉴定情况与消防现场救援情况：事故发生时涉事车辆尾板处于放下的工作状态，驾驶室的驻车制动器处于未拉紧的状态。综合分析司

机余华洋在驻车时未采取拉紧驻车制动器及将变速器操纵杆档位置于P档的有效制动措施，导致涉事车辆溜车，其行为不满足《深圳市加洁环境科技有限公司垃圾清运服务流程规范》第5.1条[《深圳市加洁环境科技有限公司 垃圾清运服务流程规范》第5.1规定：清运车驾驶员在检查车辆无问题的前提下，发动清运车开始行驶，到达作业区域后，车辆首先向右打方向，靠近垃圾桶，使车辆右侧提升装置与垃圾桶平行，停车，拉起手刹。]规定及《机动车驾驶人安全文明操作规范第三部分：大中型客货车驾驶》（GAT1773.2-2021）第8.5.1条：停车应按照GA/T 1773.2-2021 9.8[《机动车驾驶人安全文明操作规范第二部分：小型汽车驾驶》（GAT1773.2-2021）第9.8.1条c：自动挡车辆将变速器操纵杆档位置于N挡，使用驻车制动器制动后，将变速器操纵杆档位置于P挡。]要求操作。

6.加洁公司提供的《员工安全培训记录表》与所附的照片不相符，且同张照片重复使用在不同日期的《员工安全培训记录表》后，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容；未对司机进行安全生产教育和培训考核；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

7.加洁公司主要负责人何佛灵履行安全生产管理职责不到位，仅一次带着涉事司机余华洋熟悉了工作流程、行车路线，日常未定期督促、检查余华洋在垃圾中转站的安全生产工作，未及时消除余华洋未正确停放环卫车辆且未采取有效制动措施的生产安全事故隐患。

（二）事故救援情况

事故发生后，物业公司员工第一时间拨打119消防救援电话及110报警电话，并在现场安抚受伤司机余华洋。约10分钟后，消防救援人员赶到事故现场后实施救援，当余华洋被救出抬往120救护车上时已无生命体征。广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病鉴字第3号）的鉴定意见为：死者余华洋符合全身多发性损伤致创伤性失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者余华洋，男，43岁，四川省古蔺县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

该起事故尚未达成赔偿协议，建议事故相关方循司法途径解决。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

余华洋安全意识淡薄，未完全将涉事车辆停放在垃圾中转站内的停靠平台上，且未拉紧驻车制动器的情况下下车作业；在涉事车辆溜车后跑向主驾驶室处置时被涉事车辆碰撞、挤压到墙壁上。

（二）间接原因

1. 加洁公司未对司机进行安全生产教育和培训考核；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2. 加洁公司主要负责人何佛灵履行安全生产管理职责不到位，日常未定期督促、检查余华洋在垃圾中转站的安全生产工作，未及时消除余华洋未正确停放环卫车辆且未采取有效制动措施的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道壆岗社区荣根南路华盛新沙荟名庭二期垃圾中转站“12·21”（2022年）车辆伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

加洁公司未对司机进行安全生产教育和培训考核；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，应对本起事故负主要管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 加洁公司主要负责人何佛灵履行安全生产管理职责不到位，日常未定期督促、检查余华洋在垃圾中转站的安全生产工作，未及时消除余华洋未正确停放环卫车辆且未采取有效制动措施的生产安全事故隐患。 其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 死者余华洋安全意识淡薄，未完全将涉事车辆停放在垃圾中转站内的停靠平台上，且未拉紧驻车制动器的情况下下车作业，在涉事车辆溜车后跑向主驾驶室处置时被涉事车辆碰撞、挤压到墙壁上致其死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其死亡，建议免予追究其责任。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

（一）政府部门环卫行业主管部门为区城市管理和综合执法局（以下简称区城管局）。

区城管局市容环境综合管理服务中心负责统筹、协调、指导各街道环境卫生、垃圾处理等管理工作；各街道作为街道辖区环卫企业的实际监管主体，负责环卫企业日常监管考核。区、街道负责政府采购环卫项目16个，共12家企业。

市容环境综合管理服务中心一是每月检查环卫企业安全生产台账，对企业存在的问题进行书面通报及督促整改；二是在微信群通报区城管局抓拍环卫行业从业人员交通违法情况，要求各街道 督促环卫企业立即整改，同时要求各街道对违反环卫行业安全生产规范的企业严格执行扣分扣款，2022年共整改748宗；三是要求各街道督促各环卫企业加强安全生产教育培训，每周至少进行一次安全生产培训，每日进行岗前训示提醒。2022年9月20日组织全区环卫、园林、绿化企业开展了作业车辆安全警示会；2022年9月21日组织各街道督促环卫企业开展环卫车辆安全检查，同时要求各环卫企业完善培训管理制度，加大培训力度。

（二）政府部门属地安全监管单位为沙井街道办事处。

街道城管办依照《沙井街道环卫一体化PPP项目履约监管考核方案》《沙井街道环卫一体化PPP项目监管考核办法》对市政环卫服务企业进行监管考核，每周对人员到位情况进行抽查，每周进行一次设备数量抽检，对设备数量、质量进行检查，每周定期召开一次安全生产工作会议。

2022年以来街道城管办巡查人员共巡查辖区范围内15个市政垃圾转运站，共巡查672次，排查存在安全隐患126个，完成安全隐患整改126个，整改率为100％。

七、防范和整改措施

（一）加洁公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强本单位安全生产管理，配备专职或者兼职安全生产管理人员；建立、健全安全生产责任制，并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除员工在作业过程中违章作业的生产安全事故隐患。

2. 加强从业人员的安全教育培训，教育督促从业人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程，增强从业人员的安全意识和自我防范意识。

3. 本单位主要负责人要认真履行安全管理职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除员工在作业过程中违章作业的生产安全事故隐患。

（二）华盛物业公司要在小区垃圾中转站内划定垃圾桶及环卫车摆放及停放区域的标识标线，确保环卫车能够有充足的空间将整车停放于水平地面。同时，要加强小区生活垃圾清运作业的安全生产统一协调管理，督促外来清运垃圾的环卫人员安全作业。

（三）区城管局作为环卫行业的主管部门，要根据“管行业必须管安全”的要求将我区从事城市生活垃圾收集处理的环卫企业统一纳入管理，建立相关管理台账；针对我区近年来发生的涉环卫作业生产安全事故加强分析，开展行业事故警示教育，督促环卫企业切实落实安全生产主体责任；协调、联动区住建部门督促物业管理公司加强垃圾转运安全管理，防范同类事故再次发生。

（四）沙井街道办要落实安全生产监管属地责任，街道相关环卫主管部门要根据“管行业必须管安全”的要求将街道辖区内从事城市生活垃圾收集处理的环卫企业统一纳入管

理，建立相关管理台账，加强事故警示教育；督促涉事物业公司加强小区生活垃圾清运作业的安全生产统一协调管理。

